



La movilidad
es de todos

Mintransporte

ISO 9001:2015



RESOLUCIÓN NÚMERO

439

DE 2019

(24 DIC. 2019)

"Por la cual se resuelve mantener la habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la modalidad de Especial a la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., NIT. 811.026.826-1"

**EL DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE**

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, Decretos 087 de 2011, 1079 de 2015 y 431 de 2017 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 249 del 26 de junio de 2001, la Dirección Territorial Antioquia del Ministerio de Transporte, concedió la habilitación como Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la modalidad Especial a la empresa denominada MINA SERVICIOS S.A.S., con NIT. 811.026.826-1.

Que mediante oficio con Radicado 20183050023782 del 24 de febrero de 2018, la señora LUZ MIRYAM RAMÍREZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía número 32.506.565, en calidad de Representante Legal de la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., identificada con NIT. 811.026.826-1 presentó solicitud para mantener la habilitación para operar como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor, en la modalidad Especial, al tenor de lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.6.14.1 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Artículo 42 del Decreto 431 de 2017 y dentro del término allí establecido.

Que al tenor de la solicitud en comento, se procedió a estudiar la documentación allegada estableciendo que de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., identificada con NIT. 811.026.826-1, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el 22 de febrero de 2018, el objeto social lo constituye entre otros "...Realizar la actividad transportadora terrestre en la modalidad de pasajeros por carretera, con clase de servicios de turismo, empresarial y escolar. ...", igualmente se constató que su actividad principal corresponde a la identificada con el código 4921, "Transporte de Pasajeros".

Que analizada la documentación allegada por la empresa, a la luz de lo establecido para el efecto en el Artículo 12 del Decreto 431 de 2017, que modificó el Artículo 2.2.1.6.4.1 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, se advirtió la falta e imprecisión de algunos requisitos, en virtud de lo cual, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, que sustituido el Título II, Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, mediante oficio

"Por la cual resuelve mantener la habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la modalidad de Especial a la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., NIT 811.026.826-1"

radicado bajo el número 20193050023471 del 28 de agosto de 2019, se requirió al solicitante.

Qué la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., identificada con NIT. 811.026.826-1, allegó respuesta, al precitado requerimiento, bajo los radicados números 20193050141362 del 20 de noviembre de 2019 y 20193050155062 del 19 de diciembre de 2019, los cuales una vez analizados, soportaron la conclusión de cumplimiento por parte de la empresa de todos y cada uno de los requisitos exigidos para mantener la habilitación para operar como Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la modalidad de Especial, tal y como da cuenta el estudio número 106 de 2019, que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que para los respectivos efectos es necesario tener en cuenta que el Artículo 2.2.1.6.14.1 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Artículo 42 del Decreto 431 de 2017 establece:

"Artículo 2.2.1.6.14.1. Plazo para acreditar requisitos de habilitación. Las empresas habilitadas antes del 25 de febrero de 2015 tendrán plazo hasta el 25 de febrero de 2018, para acreditar los nuevos requisitos de habilitación.

Para tal efecto, las empresas deberán presentar ante la dirección territorial correspondiente los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de habilitación establecidos en este Capítulo.

Si la empresa presenta la solicitud de manera extemporánea o el Ministerio de Transporte le niega la habilitación, no podrá continuar prestando el servicio..."

Que de conformidad con las anteriores consideraciones, la Dirección Territorial Antioquia, concluye que la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., identificada con NIT. 811.026.826-1, cumplió con los requisitos y términos estipulados legalmente, para resolver a su favor la solicitud de mantenimiento de habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la modalidad de Especial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Mantener la habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la modalidad de Especial, concedida a la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., mediante la Resolución 249 del 26 de junio de 2001, al tenor de lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.6.4.1 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Artículo 12 del Decreto 431 de 2017.

ARTÍCULO 2.- La presente habilitación tendrá una vigencia indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.

ARTÍCULO 3.- Con relación a las condiciones que se encuentran pendientes por reglamentar por parte de este Ministerio, las mismas serán exigibles una vez sean promulgados los actos administrativos correspondientes.

ARTÍCULO 4.- Las autoridades de Tránsito y Transporte, serán las encargadas de velar por el cumplimiento de la presente Resolución.

"Por la cual resuelve mantener la habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la modalidad de Especial a la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., NIT 811.026.826-1"

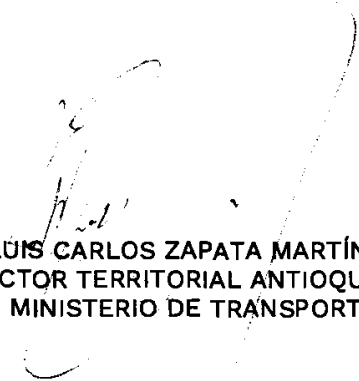
ARTÍCULO 5.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora LUZ MIRYAM RAMÍREZ SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía número 32.506.565, Representante Legal de la empresa MINA SERVICIOS S.A.S., con NIT. 811.026.086-1, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por ella en el Aeropuerto José María Córdova, Local 18 A, del municipio de Rionegro - Antioquia, en los términos establecidos en el artículo 67 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO 6.- Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Dirección Territorial Antioquia y apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 7.- Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, remítase copia del mismo a la Superintendencia de Puertos y Transporte y a la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio de la empresa, para lo de su respectiva competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, el 24 DIC 2019


LUIS CARLOS ZAPATA MARTÍNEZ
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE

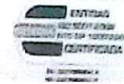
Proyecto: Dora Inés Rendón Z
Revisó: L.C.Z.M



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



RESOLUCIÓN NÚMERO 928 DE 2018

(11/10/2018)

"Por la cual se mantiene la habilitación para la Prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, a la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.6.14.1., modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 42"

LA DIRECTORA TERRITORIAL CUNDINAMARCA

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en los Decretos Nos, 087 de 2011 y 1079 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 2 de la Ley 105 de 1993, corresponde al Estado, la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

Que la Ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte", dispone los lineamientos generales en relación con la estructura organizacional, condiciones de carácter técnico, de seguridad y de capacidad financiera, que deben tener en cuenta las empresas que pretendan obtener habilitación para prestar el servicio público de transporte.

Que la citada Ley en sus artículos: 5, 6, 10 y 11 establece:

Artículo 5º.-El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo. (...)

Artículo 6º.-Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional.

Artículo 10.-Para los efectos de la presente ley se entiende por operador o empresa de transporte la persona natural o jurídica constituida como unidad de explotación económica permanente con los equipos, instalaciones y órganos de administración adecuados para efectuar el traslado de un lugar a otro de personas o cosas, o de unas y otras conjuntamente.

"Por la cual se mantiene la habilitación para la Prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, a la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.6.14.1., modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 42"

Artículo 11.-Las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin, deberán solicitar y obtener habilitación para operar."

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y en los artículos 2.2.1.6.3.6, 2.2.1.6.4.1 y 2.2.1.6.14.1, señala:

"Artículo 2.2.1.6.3.6, Habilidadación. Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, deberán solicitar y obtener habilitación para operar este tipo de servicio. Si la empresa pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente los requisitos de habilitación exigidos.

Artículo 2.2.1.6.4.1. Modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 12. Requisitos. Para obtener y mantener la habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las empresas deberán presentar los documentos, demostrar y mantener los requisitos, cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.6.1 del presente decreto.

Artículo 2.2.1.6.14.1. Modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 42. Plazo para acreditar requisitos de habilitación. Las empresas habilitadas antes del 25 de febrero de 2015 tendrán plazo hasta el 25 de febrero de 2018, para acreditar los nuevos requisitos de habilitación.

Para tal efecto, las empresas deberán presentar ante la dirección territorial correspondiente los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de habilitación establecidos en este Capítulo.

Si la empresa presenta la solicitud de manera extemporánea o el Ministerio de Transporte le niega la habilitación, no podrá continuar prestando el servicio."

Que la Dirección Territorial Cundinamarca a través de la Resolución No.645 del 11 de febrero de 2003, otorgo habilitación para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial, a la empresa TRANSPORTES ESIVANS EXPRESS ERNESTO GARRIDO BARLETA EU, NIT 830102646-7.

Que el Representante Legal de la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, mediante radicado No. 20188730059222 del 22/02/2018, presentó ante la Dirección Territorial Cundinamarca, los documentos tendientes a demostrar el cumplimiento los requisitos, obligaciones y procesos para mantener la habilitación y asegurar el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.6.1 del decreto 1079 de 2015.

Que la Dirección Territorial Cundinamarca, con oficio No. 20188710069751 del 13/08/2018, requirió al representante legal de la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, en los términos del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, para que allegara documentación faltante, el Representante Legal dio respuesta con

RESOLUCIÓN NÚMERO 928 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2018 HOJA No. 3

"Por la cual se mantiene la habilitación para la Prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, a la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.6.14.1., modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 42"

radicado No. 20188730255702 del 13 de septiembre de 2018 y 20188730270902 del 28/09/2018, con los que subsana la información requerida.

Que la Dirección Territorial Cundinamarca, realizó la evaluación diligenciando el FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS, Código: AUT-F-0045 y determinó que la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, cumple con la totalidad de los requisitos establecidos por el Decreto 1079 de 2015, Artículo 2.2.1.6.4.1. Modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 12, para mantener la habilitación en el servicio público de transporte terrestre automotor especial.

Que el Decreto 1079 de 2015, en el artículo 2.2.1.6.4.4., establece:

Vigencia de la Habilitación. Sin perjuicio del régimen sancionatorio contenido en la Ley 336 de 1996 o la que la modifique, adicione o sustituya, la habilitación de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial será indefinida, mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas al momento de su otorgamiento.

El Ministerio de Transporte podrá verificar en cualquier momento que se mantengan las condiciones que dieron lugar a la habilitación y en caso de que no se cumpla, adelantar el procedimiento sancionatorio determinado en la normatividad vigente.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Mantener la habilitación otorgada mediante Resolución No. 645 del 11 de febrero de 2003, para la Prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, a la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.6.14.1., modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 42, así:

RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS
NIT:	830102646-7
SEDE PRINCIPAL DOMICILIO:	Av. Cra 58 No. 127-59 oficina 381 Centro Comercial Bulevar
CORREO:	administracion@esivans.com
CIUDAD:	Bogotá
PATRIMONIO LÍQUIDO:	\$ 2,233,609,894.00
MODALIDAD DE SERVICIO:	Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial
CLASE DE VEHICULO:	Los Homologadas para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial

ARTÍCULO 2.- Remitir copia del presente acto administrativo a la Superintendencia de Puertos y Transportes y a la Cámara de Comercio de Bogotá, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.6.4.3., del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 14.

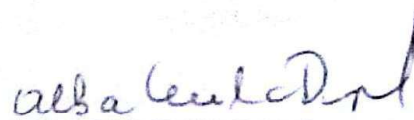
"Por la cual se mantiene la habilitación para la Prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, a la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.6.14.1., modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 42"

ARTÍCULO 3.- Notificar de la presente resolución al Representante Legal de la empresa TRANSPORTES ESIVANS SAS EGTRANS, NIT 830102646-7, en la carrera 67 No.167-61 local 110 Centro Empresarial Colina Park, Bogotá - correo electrónico administración@esivans.com, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 4.- Contra la presente Resolución proceden los recursos de Reposición ante este Despacho y de apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C. a los once (11) días del mes de octubre de 2018.


ALBA CECILIA DUPONT CRUZ

Proyectó: Nery Montes
Elaboró: Nery Montes
Revisó: Luis Cadena 
Radicados: 20188730059222, 20188730255702, 20188730270902.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

RESOLUCIÓN No 000645 DE

11 feb. 2003

"Por la cual se concede Habilitación como empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial a la sociedad denominada **"TRANSPORTES ESIVANS EXPRESS ERNESTO GARRIDO BARLETTA E.U."**

EL DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas por el Decreto 540 del 28 de marzo del 2000 y las Resoluciones Nos. 2406 de 2000, y 000012 del 13 de enero de 2003 y,

CONSIDERANDO :

Que con radicados números 021403 del 30 de septiembre, 029076 del 30 de diciembre de 2002 y 002831 del 31 de enero de 2003, el señor ERNESTO JOSÉ GARRIDO BARLETTA, identificado con la C.C. No. 79.779.395, en calidad de Representante Legal de la sociedad denominada **"TRANSPORTES ESIVANS EXPRESS ERNESTO GARRIDO BARLETTA E.U."** solicitó ante esta Dirección Territorial, Habilitación como empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 174 de 2001.

Que la Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio de Transporte, elaboró el Estudio No 020 de febrero de 2003 y se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto número 174 de 2001, en especial el Título II, Capítulo II Artículo 13, encontrándose que la sociedad denominada **"TRANSPORTES ESIVANS EXPRESS ERNESTO GARRIDO BARLETTA E.U."**, cumple con el citado Decreto.

Que por lo expuesto anteriormente este Despacho,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Habilitar como empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre automotor Especial a la sociedad denominada **"TRANSPORTES ESIVANS EXPRESS ERNESTO GARRIDO BARLETTA E.U."**, de conformidad con las siguientes características:

DOMICILIO	: Bogotá D.C.
PATRIMONIO LÍQUIDO	: \$ 93.000.000
RADIO DE ACCIÓN	: Nacional
FORMA DE CONTRATACIÓN	: Especial
CLASE DE VEHÍCULOS	: Los homologados para esta modalidad
NIT	: 08301026467

"Por la cual se Habilita como empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial a la sociedad denominada **"TRANSPORTES ESIVANS EXPRESS ERNESTO GARRIDO BARLETTA E.U."**

ARTICULO SEGUNDO: La empresa deberá tener permanentemente a disposición de la autoridad de Transporte y de la Superintendencia de Puertos y Transporte, las estadísticas, libros y demás documentos que permitan verificar la información suministrada.

ARTICULO TERCERO: La Habilitación será indefinida, mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento. La Autoridad de Transporte competente, podrá en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, verificar el cumplimiento de las condiciones que dieron origen a la Habilitación.

ARTICULO CUARTO: Los requisitos establecidos en los numerales 5, 6 y 14 contemplados en el parágrafo 2, artículo 13 del Decreto 174 del 5 de febrero de 2001, que se refieren a la certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los contratos de vinculación del parque que no sea de propiedad de la empresa, la relación del equipo de transporte propio, de los socios o de terceros con el cual prestará el servicio y las pólizas vigentes de responsabilidad contractual y extracontractual, la empresa deberá acreditarlos en el término no superior de seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, de lo contrario le será revocada la habilitación.

ARTICULO QUINTO: Notificar al Representante Legal de la empresa **"TRANSPORTES ESIVANS EXPRESS ERNESTO GARRIDO BARLETTA E.U."**, en la Carrera 38 A Numero 125 A - 75 Interior 3 Oficina 101 Atabanza 2 Bogotá D.C.

ARTICULO SEXTO: Las autoridades de control y vigilancia serán las encargadas de velar por el estricto cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición ante este despacho y en subsidio el de apelación ante la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor, dentro de los cinco (5) días siguientes al de su notificación y con el lleno de los requisitos exigidos en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

000645

11 FEB. 2003

Dada en Bogotá, D.C. a los

Original Firmado por

DANIEL MEJIA PILONIETA

DANIEL MEJIA PILONIETA
Director Territorial Cundinamarca (E)

Proyecto: Helga Velásquez A/Lucy Morales Cruz
Grupo Transporte Especial



RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

EL DIRECTOR TERRITORIAL BOLÍVAR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por los Decretos 087 de 2011, 1079 de 2015 y 431 de 2017, y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 3º de la Ley 105 de 1993:

"El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujetos a una contraprestación económica (...)"

Que la misma norma reza:

"La operación del transporte en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad y seguridad". (Ibídem).

Que, además:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la prestación del servicio público de transporte se requiere que las empresas, formas asociativas de transporte y las de economía solidaria se habiliten por el estado, para lo cual acreditarán condiciones que demuestren capacidad técnica, operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital pagado".

Que el artículo 2.2.1.6.4 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 431 de 2017, define el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial:





RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

"Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad a un grupo específico de personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y características que se definen en el presente capítulo".

Que la misma norma en su artículo 2.2.1.6.3.6 señala:

"Las empresas legalmente constituidas interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán solicitar y obtener habilitación para operar este tipo de servicio. (...)".

Que el artículo 2.2.1.6.3.7, ibídem, estipula:

"Entiéndase por empresa nueva la persona jurídica legalmente habilitada por el Ministerio de Transporte en esta modalidad"

"La solicitud de habilitación para el funcionamiento de una empresa nueva en la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debe reunir los requisitos, condiciones y obligaciones contempladas en este capítulo (...)" (Negrillas fuera de texto).

Que el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.6.4.1 establece:

"Para obtener y mantener la habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial las empresas deberán presentar los documentos, demostrar y mantener los requisitos, cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.6.1 del presente decreto".

Que mediante documentación radicada bajo el número 20213032225702 del 18 de noviembre de 2021, el señor ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA, identificado con la C. C. 79.779.395, en calidad de representante legal de la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, solicitó habilitación para su representada en la modalidad de transporte de especial.





RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

Que a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 2.2.1.6.4.1 del decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 12 del decreto 431 de 2017, esta Dirección Territorial procedió a elaborar estudio de verificación de cumplimiento de requisitos de fecha 25 de noviembre de 2021, en el que se concluye que la petición reúne la totalidad de los requisitos establecidos en la norma precitada.

Que en el citado estudio se estableció para cada requisito lo siguiente:

1.- Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte suscrita por el Representante Legal.

"La solicitud se inició con petición de habilitación suscrita por el señor ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA en calidad de representante legal".

2.- Indicación de domicilio principal y relación de oficinas, señalando su Dirección.

"Este requisito se aportó con oficio suscrito por el representante legal describiendo el domicilio y dirección".

3.- Organigrama de la estructura de la empresa, con planta de personal en nómina y una estructura administrativa, financiera y contable, operacional y de seguridad vial, y una estructura de tecnología e informática, que garanticen la adecuada prestación del servicio. Además, esquema de la planta de cargos y el número de personas que se vinculan en cada dependencia, con detalle de las funciones de los cargos del nivel directivo y del personal encargado de la elaboración e implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

"Se aportó Organigrama de la organización que incluye los siguientes niveles de mando: Junta Directiva- Gerente con suplente- Asesores de Gerencia- Subdirecciones Operativa-Administrativa, Contable y Financiera- Comercial y de las TIC. Se describieron funciones de los principales cargos. Se mencionó que la función relativa a la elaboración e implementación del PESV recae en la Subdirección Operativa".

4.- Programa de reposición del parque automotor con el cual contará la empresa, incluyendo la proyección financiera, administrativa y operativa, así como los mecanismos de control establecidos para garantizar efectividad, suficiencia, equidad e igualdad en la selección de los beneficiarios. El programa debe contener la política de reposición de la empresa tanto para los vehículos nuevos como para los equipos usados que





RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

ingresen por cambio de empresa. El programa se debe ajustar al formato estándar que el Ministerio de transporte adopte.

"Se aportó Programa de Reposición que incluye: Política- Justificación- Normatividad- Terminología- Objetivos- Condiciones Administrativas- Cronograma y Metodología".

5.- Carta suscrita por la Junta Directiva o el Consejo de Administración o los accionistas o propietarios, según corresponda, en la que asume el compromiso de velar por el cumplimiento del pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y parafiscal de acuerdo a las normas legales vigentes.

"Se aportó certificación suscrita por el señor ERNESTO JOSE GARRIBO BARLETTA en condición de apoderado de dos socias en la que asumen el compromiso de pagos de la seguridad social y parafiscales".

6.- Carta suscrita por el Representante Legal, en la que se asume el compromiso de registrar los conductores activos ante la Superintendencia de Puertos y Transporte y reportar en tiempo real los cambios que se presenten, a través del Sistema de Información que para el efecto tenga establecido el Ministerio de Transporte.

"Se aportó certificación suscrita por el representante legal".

7.- Programas de salud ocupacional y de capacitación a conductores y demás personal de la empresa.

"Se aportó Programa de Salud Ocupacional que incluye: Introducción- Marco Conceptual- Higiene y Seguridad Industrial- Definiciones- Marco Legal- Objetivos- Políticas- Recursos- Inducción y Reinducción- Participación- Consulta- Inspecciones y Acciones Correctivas y Preventivas".

8.- Documentos de los procesos de selección, contratación y capacitación de los conductores de los equipos propios, de socios y de terceros y del personal que hace parte de su estructura organizacional, y los contratos de vinculación de flota de los vehículos, los cuales deberán contener expresamente la contraprestación económica por el tiempo del uso. Los documentos deben hacer referencia, entre otros, a los procedimientos tendientes a verificar la idoneidad de los operadores de los vehículos, los reportes de multas y sanciones de tránsito, los procesos que se tengan definidos para la contratación de personal





RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

dentro de la política de calidad de la empresa, para el caso de las que están certificadas, o, en su defecto, la descripción del proceso de contratación y del perfil mínimo solicitado para quienes pretenden realizar esta actividad dentro de la empresa.

"Este requisitos se aportó en debida forma describiéndose la forma de seleccionar, contratar y capacitar al personal. Se aporta modelo de contrato de vinculación".

9.- Descripción y diseño de los distintivos de la empresa.

"Se aporta distintivo y escrito sobre imagen corporativa".

10.- Programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio, indicando si se efectúa en centros especializados propios o por contrato. Adicionalmente, se deberá adjuntar el formato de la revisión y mantenimiento de los vehículos del taller propio o por contrato, de acuerdo con la Resolución 315 de 2013, expedida por el Ministerio de Transporte, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

"Se aportó Programa que contiene: Objetivos- Alcance- Responsables- Directrices- Procedimiento- Ficha Técnica de Mantenimiento. Se menciona que el mantenimiento lo hará la empresa directamente a través de centros de diagnósticos contratados".

11.- Sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos los conductores de los vehículos, y de las soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y control de la flota, así como todos aquellos componentes que permitan la eficiente y oportuna comunicación entre las partes. Mientras el Ministerio de Transporte reglamenta el tipo y alcance de estas herramientas, se podrá presentar el sistema que tenga implementado la empresa. De igual manera los equipos utilizados para la gestión de flota, hasta que el Ministerio de Transporte reglamente lo pertinente. Si el sistema adoptado cuenta con las funcionalidades de control de velocidad vehicular, seguimiento satelital, entre otros, y garantiza estándares adecuados de seguridad informática, se entenderá cumplida la exigencia.

"La peticionaria presenta la descripción del sistema de comunicación bidireccional y de control de flota a través de documento Oferta Comercial de la firma ZOOM TRACK SAS. Contiene el documento: Funcionamiento-





RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

Característica Generales del Servicio- Características del Dispositivo GPS- Aplicaciones Opcionales- etc.".

12.- Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años, con sus respectivas notas, para las empresas constituidas en las vigencias anteriores al 14 de marzo de 2017, y cuya capacidad financiera deberá calcularse con el valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) del año inmediatamente anterior a la solicitud de habilitación. Las empresas nuevas solo deberán presentar el balance general inicial, en el cual se acredite el capital exigido, para lo cual deberá tenerse en cuenta el SMLMV del año en que se realice la solicitud de habilitación.

"La peticionaria presenta Balance General Inicial con corte a 21 de octubre de 2021. Se acredita un capital pagado de \$ 640.000.000.oo. Se aporta copia de la Cédula de Ciudadanía y Tarjeta de Profesional de la contadora pública".

13.- N/A

14.- Las empresas nuevas que soliciten habilitación en la modalidad y que no tengan todavía asignada capacidad deben acreditar: Capital Pagado Mínimo 300 SMLMV y Patrimonio Líquido Mínimo > a 180 SMLMV.

"En el balance general aportado y en el certificado de existencia y representación legal se demuestra la tenencia de un capital pagado de \$ 640.000.000.oo., que equivalen a 704,4 smmlv para el año 2021, cifra superior a los 300 smmlv exigidos por la norma".

15.- N/A

"No aplica por ser empresa nueva".

16.- N/A

"Es optativo de las empresa que tienen Revisor Fiscal".

17.- Certificados de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, NTC ISO 45001, expedido por un organismo de certificación debidamente acreditado, de





RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

conformidad con las disposiciones nacionales vigentes, haciendo énfasis en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Capítulo.

Cuando la empresa solicite habilitación en la modalidad por primera vez, el solicitante podrá presentar un contrato y cronograma de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual no podrá exceder de los 24 meses contados a partir de la fecha de la habilitación, y de 36 meses para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001).

Empresas habilitadas con anterioridad al 14 de marzo de 2017, se otorgará un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la fecha mencionada, para tener implementado el Sistema de Gestión de Calidad, y de 36 meses para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001).

"El peticionario aportó contrato de prestación de servicios con el profesional TOMAS ADOLFO ROMERO, C.C. 73.581.900, para la implementación de las normas NTC-ISO 9001 y NTC-ISO 45001. Se aportó el Cronograma de implementación".

18.- Programa de control de infracciones a las normas de tránsito y transporte, indicando la periodicidad con la que la empresa hará la verificación de este aspecto, las sanciones internas establecidas para el control de reincidencias y los programas de educación y prevención de infracciones.

"Se aportó Programa que contiene: Objetivos- Alcance- Responsabilidad- Directrices- Procedimiento- Escalas de Sanciones y Faltas Disciplinarias- Infracciones de Transporte Público".

19.- N/A

"Solo aplica solamente para el Departamento de San Andrés Islas".

20.- Comprobante de pago de los derechos correspondientes, debidamente registrado por la entidad recaudadora. Estos no serán reembolsables por ninguna causa.

"Se aportaron los siguientes volante de pagos: 600000000066782142 y 600000000066781996".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES





RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

VISTO LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE LA PETICION REUNE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 2.2.1.6.4.1 DEL DECRETO 1079 DE 2015. SE RECOMIENDA CONCEDER LA HABILITACION SOLICITADA.

Que el inciso segundo del artículo 2.2.1.6.4.3 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 14 del Decreto 431 de 2017, establece:

"La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se especificará el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, patrimonio líquido, radio de acción, clase de vehículo, modalidad de servicio y correo electrónico"

Que, en mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

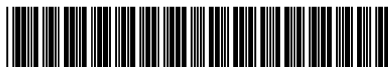
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído, habilitación a la sociedad comercial **OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5**, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial, solicitada mediante radicado 20213032225702, la cual operará bajo las siguientes características:





RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

Nombre o Razón Social	OPTIMUN COLOMBIA SAS
NIT.	901.532.831-5
Domicilio	Cartagena
Radio de Acción	Nacional
Modalidad	Especial
Forma de Contratación	Colectiva
Capital Pagado	\$ 640.000.000.oo.
Patrimonio Líquido	XXXXX
Clase de Vehículos	Los Homologados por el Ministerio de Transporte para esta modalidad.
Correo Electrónico	optimunservicioalcliente@gmail.com
Vigencia	Indefinida mientras conserven los requisitos y condiciones establecidas en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y en el decreto 431 de 2017 o en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al señor ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA, en calidad de representante legal de la empresa de transporte especial peticionaria en la siguiente dirección: Calle 70 No. 18-56 en Cartagena D.T. y C., o al correo electrónico optimunservicioalcliente@gmail.com

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante este despacho y el de apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito dentro del término de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE





La movilidad
es de todos

Mintransporte

RESOLUCION NUMERO 20212130056835

de: 2021-11-26



"Por la cual se otorga habilitación a la empresa OPTIMUN COLOMBIA SAS, NIT. 901.532.831-5, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

GUERRERO DURANGO RAUL FERNANDO (DIR)

Proyecto: Adalberto Miguel Torres Vásquez

Reviso: Raúl Fernando Guerrero Durango

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2021-11-26
www.mintransporte.gov.co



MINISTERIO DE TRANSPORTE
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE



RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

LA DIRECTORA TERRITORIAL BOLÍVAR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por los Decretos 087 de 2011, 1079 de 2015, 431 de 2017 y 478 de 2021, y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 3º de la Ley 105 de 1993:

"El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujetos a una contraprestación económica (...)"

Que la misma norma reza:

"La operación del transporte en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad y seguridad". (Ibidem).

Que, además:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la prestación del servicio público de transporte se requiere que las empresas, formas asociativas de transporte y las de economía solidaria se habiliten por el estado, para lo cual acreditarán condiciones que demuestren capacidad técnica, operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital pagado".

Que el artículo 2.2.1.6.4 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 431 de 2017, define el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial:

"Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad a un grupo específico de personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o





RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y características que se definen en el presente capítulo".

Que la misma norma en su artículo 2.2.1.6.3.6 señala:

"Las empresas legalmente constituidas interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán solicitar y obtener habilitación para operar este tipo de servicio. (...)".

Que el artículo 2.2.1.6.3.7, Ibidem, estipula:

"Entiéndase por empresa nueva la persona jurídica legalmente habilitada por el Ministerio de Transporte en esta modalidad"

"La solicitud de habilitación para el funcionamiento de una empresa nueva en la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debe reunir los requisitos, condiciones y obligaciones contempladas en este capítulo (...)". (Negrillas fuera de texto).

Que el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.6.4.1 establece:

"Para obtener y mantener la habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial las empresas deberán presentar los documentos, demostrar y mantener los requisitos, cumplir las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 2.2.1.6.1 del presente decreto".

Que mediante documentaciones radicadas bajo los números 20233031701732, 20233031967322 y 20233031971232, el señor ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA, identificado con la C. C. 79.779.395, en calidad de representante legal de la empresa **TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8**, solicitó habilitación para su representada en la modalidad de transporte de especial.

Que a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 2.2.1.6.4.1 del decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 12 del decreto 431 de 2017 y 6º y 7º del Decreto 478 de 2021, esta Dirección





RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

Territorial procedió a elaborar estudio de verificación de cumplimiento de requisitos de fecha 23 de octubre de 2023, en el que se concluye que la petición reúne la totalidad de los requisitos establecidos en la norma precitada.

Que en el citado estudio se estableció para cada requisito lo siguiente:

1.- Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte suscrita por el Representante Legal.

"El trámite se inicia con petición suscrita por el señor ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA, C.C. 79.779.385, en calidad de representante legal de la empresa peticionaria (Radicado 20233031701732)".

2.- Indicación de domicilio principal y relación de oficinas, señalando su Dirección.

"La peticionaria presenta folio con indicación de domicilio, dirección, teléfonos y correo electrónico de la peticionaria. Se menciona que no se abrirán oficinas en otras ciudades. (Radicado 20233031701732)".

3.- Organigrama de la estructura de la empresa, con planta de personal en nómina y una estructura administrativa, financiera y contable, operacional y de seguridad vial, y una estructura de tecnología e informática, que garanticen la adecuada prestación del servicio. Además, esquema de la planta de cargos y el número de personas que se vinculan en cada dependencia, con detalle de las funciones de los cargos del nivel directivo y del personal encargado de la elaboración e implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

"La peticionaria aporta el organigrama de la sociedad con descripción de los principales niveles jerárquicos así: Asamblea de accionistas- Junta Directiva- Gerencia- Cuatro gerencias seccionales y otras dependencias. Se aporta esquema de planta de cargos y las personas que se vinculan. Se describen funciones de los principales cargos. La función del PESV está asignada al Operador de Seguridad Vial. (Radicado 20233031701732)".

4.- Programa de reposición del parque automotor con el cual contará la empresa, incluyendo la proyección financiera, administrativa y operativa, así como los mecanismos de control establecidos para garantizar efectividad, suficiencia, equidad e igualdad en la selección de los beneficiarios. El programa debe contener la política de reposición de la empresa tanto para los vehículos nuevos como para los equipos usados que ingresen por cambio de empresa. El programa se debe ajustar al formato estándar que el Ministerio de





RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

transporte adopte.

"Se aportó Programa de Reposición que incluye: Proyecciones administrativa, Operaciones y Financiera, Funciones, Aportes y Créditos, principalmente. (Radicado 20233031701732)".

5.- Carta suscrita por la Junta Directiva o el Consejo de Administración o los accionistas o propietarios, según corresponda, en la que asume el compromiso de velar por el cumplimiento del pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y parafiscal de acuerdo con las normas legales vigentes.

"Se aportó certificación relacionada con el compromiso del pago de la seguridad social y parafiscales firmada por el socio único, señor FABIO ENRIQUE AVILA LOPEZ, C.C. 80.133.318. (Radicado 20233031701732)".

6.- Carta suscrita por el Representante Legal, en la que se asume el compromiso de registrar los conductores activos ante la Superintendencia de Puertos y Transporte y reportar en tiempo real los cambios que se presenten, a través del Sistema de Información que para el efecto tenga establecido el Ministerio de Transporte.

"Se aportó documento suscrito por el representante legal en la que se asume este compromiso (Radicado 20233031701732)".

7.- Programas de salud ocupacional y de capacitación a conductores y demás personal de la empresa.

"Se aportó Programa que incluye: Presentación- Fases- Definiciones- Política- Evaluación Inicial, Planificación y Diagnóstico Inicial- Requisitos legales- Plan de Mejoramiento, Objetivos y Plan de Salud Ocupacional- Ejecución, Implementación y Operación- Entrenamiento y Competencia- Inspección, Verificación y Evaluación- Seguimiento, Revisión por la Gerencia y Mejora continua. (Radicado 20233031701732)".

8.- Documentos de los procesos de selección, contratación y capacitación de los conductores de los equipos propios, de socios y de terceros y del personal que hace parte de su estructura organizacional, y los contratos de vinculación de flota de los vehículos, los cuales deberán contener expresamente la contraprestación económica por el tiempo del uso. Los documentos deben hacer referencia, entre otros, a los procedimientos tendientes a verificar la idoneidad de los operadores de los vehículos, los reportes de





RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

multas y sanciones de tránsito, los procesos que se tengan definidos para la contratación de personal dentro de la política de calidad de la empresa, para el caso de las que están certificadas, o, en su defecto, la descripción del proceso de contratación y del perfil mínimo solicitado para quienes pretenden realizar esta actividad dentro de la empresa.

"La peticionaria aporta lo concerniente a este requisito documentando los procesos de Selección, Contratación, Capacitación y de vinculación de equipos (Radicado 20233031701732)".

9.- Descripción y diseño de los distintivos de la empresa.

"Se aportó este requisito en debida forma (Radicado 20233031967322)".

10.- Programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio, indicando si se efectúa en centros especializados propios o por contrato. Adicionalmente, se deberá adjuntar el formato de la revisión y mantenimiento de los vehículos del taller propio o por contrato, de acuerdo con la Resolución 315 de 2013, expedida por el Ministerio de Transporte, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

"Se presentó Programa de Revisión y Mantenimiento Preventivo. Se manifiesta que el mantenimiento sería contratado. Se aportó ficha de mantenimiento. (Radicado 20233031701732)".

11.- Sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos los conductores de los vehículos, y de las soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y control de la flota, así como todos aquellos componentes que permitan la eficiente y oportuna comunicación entre las partes. Mientras el Ministerio de Transporte reglamenta el tipo y alcance de estas herramientas, se podrá presentar el sistema que tenga implementado la empresa. De igual manera los equipos utilizados para la gestión de flota, hasta que el Ministerio de Transporte reglamente lo pertinente. Si el sistema adoptado cuenta con las funcionalidades de control de velocidad vehicular, seguimiento satelital, entre otros, y garantiza estándares adecuados de seguridad informática, se entenderá cumplida la exigencia.

"La peticionaria describe la forma como la empresa implementará la comunicación y el control de su flota a través de oferta comercial de un tercero. (Radicado 20233031971232)".





RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

12.- Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años, con sus respectivas notas, para las empresas constituidas en las vigencias anteriores al 14 de marzo de 2017, y cuya capacidad financiera deberá calcularse con el valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) del año inmediatamente anterior a la solicitud de habilitación. Las empresas nuevas solo deberán presentar el balance general inicial, en el cual se acredite el capital exigido, para lo cual deberá tenerse en cuenta el SMLMV del año en que se realice la solicitud de habilitación.

"La peticionaria aporta los cuatros estados financieros básicos con corte a 31 de diciembre de 2022. Se acredita un capital pagado de \$ 1.300.000. 000.oo. (Radicado 20233031701732)".

13.- Empresas habilitadas y aquellas que (...)

"No aplica por ser empresa nueva".

14.- Las empresas nuevas que soliciten habilitación en la modalidad y que no tengan todavía asignada capacidad deben acreditar: Capital Pagado Mínimo 300 SMLMV y Patrimonio Líquido Mínimo > a 180 SMLMV.

"Se observa en el Estado financiero aportado y en el RUES que la empresa tiene un capital pagado de \$ 1.300.000. 000.oo.".

15.- Declaración de renta de los dos (2) años gravables anteriores a la fecha de solicitud, si por ley se encuentra obligada a presentarla.

"Se aportó declaración de renta año 2022. (Radicado 20233031967322)".

16.- Si la empresa está obligada a tener revisor fiscal (...)

"Es optativo de las empresas que tienen Revisor Fiscal. En este caso no se hizo uso de esta opción".

17.- Certificados de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, NTC OHSAS 18001, expedido por un organismo de certificación debidamente acreditado, de





RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

conformidad con las disposiciones nacionales vigentes, haciendo énfasis en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Capítulo.

Cuando la empresa solicite habilitación en la modalidad por primera vez, el solicitante podrá presentar un contrato y cronograma de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual no podrá exceder de los 24 meses contados a partir de la fecha de la habilitación, y de 36 meses para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001).

Empresas habilitadas con anterioridad al 14 de marzo de 2017, se otorgará un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la fecha mencionada, para tener implementado el Sistema de Gestión de Calidad, y de 36 meses para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001).

"Se aportaron certificaciones de las normas técnicas ISO 9001 e ISO 45001 expedidas por la compañía FUTURE BUILDERS. (Radicado 20233031701732)".

18.- Programa de control de infracciones a las normas de tránsito y transporte, indicando la periodicidad con la que la empresa hará la verificación de este aspecto, las sanciones internas establecidas para el control de reincidencias y los programas de educación y prevención de infracciones.

"Se aportó Programa que incluye periodicidad de la verificación de los comparendos; las sanciones a los conductores y la capacitación (Radicado 20233031701732)".

19.- Empresas del Departamento Archipiélago de San Andrés (...)

"N/A"

20.- Comprobante de pago de los derechos correspondientes, debidamente registrado por la entidad recaudadora. Estos no serán reembolsables por ninguna causa.

"Se aportaron los siguientes volantes de pagos: 600000000085953394 y 600000000085953424 (Radicado 20233031967322)".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES





RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

"VISTO LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE LA PETICION REUNE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 2.2.1.6.4.1 DEL DECRETO 1079 DE 2015. SE RECOMIENDA CONCEDER LA HABILITACIÓN SOLICITADA".

Que el inciso segundo del artículo 2.2.1.6.4.3 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 14 del Decreto 431 de 2017, establece:

"La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se especificará el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, patrimonio líquido, radio de acción, clase de vehículo, modalidad de servicio y correo electrónico".

Que, en mérito de lo expuesto, por ser procedente, este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído, la habilitación a la sociedad comercial **TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8**, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial, solicitada mediante los radicados 20233031701732, 20233031967322 y 20233031971232, la cual operará bajo las siguientes características:





RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

Nombre o Razón Social	TRANSPORTES MARIA PAZ SAS
NIT.	901.574.929-8
Domicilio	CARTAGENA D.T. y C.
Radio de Acción	Nacional
Modalidad	Especial
Forma de Contratación	Colectiva
Capital Pagado	\$ 1.300.000. 000.00.
Patrimonio Líquido	XXXXXXXXXXXX
Clase de Vehículos	Los Homologados por el Ministerio de Transporte para esta modalidad.
Correo Electrónico	transportemariapaz@gmail.com
Vigencia	Indefinida mientras conserven los requisitos y condiciones establecidas en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y en el decreto 431 de 2017 o en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al señor ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA, identificado con la C. C. 79.779.395, en calidad de representante legal de la empresa **TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8**, en la siguiente dirección: carrera 36 No. 22-105 Barrio Prado en Cartagena D.T. y C., o al correo electrónico **TRANSPORTEMARIAPAZ@GMAIL.COM**

ARTICULO TERCERO: La no presentación de la solicitud de asignación de capacidad transportadora por parte de la empresa **TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8**, dentro del término de los cuatro (4) meses subsiguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo será condición resolutoria del mismo.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición ante este despacho y el de apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito dentro del término de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011





MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCION NUMERO 20232130056175

de: 2023-12-18



"" Por la cual se concede habilitación a la sociedad comercial TRANSPORTES MARIA PAZ SAS, NIT. 901.574.929-8, como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor Especial"

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CONTRERAS POSSO MARIBEL (DT)

Proyecto: Adalberto Torres Vásquez

Reviso: Maribel Contreras Posso

MarH.

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2023-12-18

www.mintransporte.gov.co

